

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב

906/25/פ

הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון – חשבון פרטי וחשבון עסקי), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חשבון משותף" יבוא :

"חשבון פרטי" – חשבון שאדם מנהל לצרכיו האישיים ;

"חשבון עסקי" – חשבון שאינו חשבון פרטי.

2. תיקון סעיף 2 בחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל), ולקוח יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל), אם התקיים אחד מאלה :

(1) לגבי חשבון פרטי – אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון הפרטי ואשר לא יפחת סכומם הכולל מ-5,500 שקלים חדשים, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון ;

(2) לגבי חשבון עסקי – אם סורבו במשך שישה חודשים שלושים שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, אשר סכומם הכולל לא יפחת מ-30,000 שקלים חדשים, ובלבד שעברו שלושים ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון."

דבר ה ס בר

כל אדם באשר הוא זכאי להגנה על כבודו, חירותו וקניינו. אלו הן זכויות חוקתיות מהמעלה הראשונה המעוגנות בחוקי יסוד, והמבטאות את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. פגיעה בזכויות אלו נעשית במקרים קיצוניים תוך דרישה לעמידה בכללים נוקשים וברורים, כשהמסגרת לכך היא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובעיקר – במידה שאינה עולה על הנדרש.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 136.

חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, בנוסחו כיום, קובע בסעיף 2 כי חשבון יהיה מוגבל ובעליו יהיה מוגבל, אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לאחרון.

הוראות חוק אלו מובילות לפגיעה ולתוצאה קשה במקרים שונים. לדוגמה – במקרה שבו משכורתו של אדם לא שולמה לו בזמן יכול להיווצר מצב ש-9 שיקים שהפקיד ביום בו אמור היה לקבל את המשכורת חזרו לו, ובמהלך שנים עשר החודשים הבאים, ולפחות 15 ימים לאחר החזרה של השיקים הראשונים, חזר לו שיק נוסף מסיבה שאינה מעידה על מצב כלכלי בעייתי. במקרה שכזה, אשר אינו מעיד על יכולת ההתנהלות הפיננסית של אותו אדם, חשבון הבנק יהיה מוגבל והבעלים יהיה לקוח מוגבל.

המשמעות של היות חשבון מוגבל או לקוח מוגבל היא שהבנק יודיע על כך בכתב למפקח על הבנקים, לבעל החשבון ולמורשה החתימה והמפקח בתורו יודיע לכל הבנקים על היותו של החשבון או הלקוח מוגבל. בתקופת ההגבלה לא יוכל הלקוח לפתוח חשבון, למשוך שיקים, ובנק ישראל רשאי לפרסם את מספרי החשבונות המוגבלים עם ציון שם הבנק ותאריך סיום ההגבלה. בתקופה זו זכותו של האדם לכבוד, לקניין, לחירות אישית וכלכלית נפגעת באופן עמוק וחסר פרופורציה במקרים רבים.

חלק מהבעיה נובעת מכך שהחוק הקיים מתייחס למספר השיקים שחזרו אך לא מביא בחשבון את סכומם, וכך, על אדם שחזרו לו שיקים על סך 100 שקלים חדשים ועל אדם שחזרו לו שיקים על סך 10,000 שקלים חדשים, מוטלות הגבלות זהות, בלי לערוך הבחנה רלוונטית למצבים השונים. בנוסף, החוק הקיים לא מבדיל בין אדם פרטי לבעל עסק אשר מתעסק בסכומי כסף גבוהים יותר, ובתחלופת שיקים גבוהה יותר לרוב.

לפיכך מוצע לקבוע סכום מצטבר מינימלי של שיקים בסך 5,500 שקלים חדשים ללקוח פרטי, בטרם יוגדר חשבונו כחשבון מוגבל. בנוסף, מוצע להבחין בין אדם פרטי לבין בעל עסק, הן מבחינת התקופה בה חזרו השיקים שבשלה יוגדר חשבונו כלקוח מוגבל, הן מבחינת מספר של השיקים בהתאם לעיסוקו, והן מבחינת סכומם הכולל בטרם יוגדר כלקוח מוגבל וחשבונו כחשבון מוגבל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/696/24).

הצעת החוק זהה לפ/696/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)